

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יפעת שאשא ביטון
אורנה ברביבאי
שרון ניר
יוראי להב הרצנו
קארין אלהרר
אפרת רייטן מרום
אימאן ח'טיב יאסין
פנינה תמנו
יוסף טייב

פ/25/2726

הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון – הרחבת הגישה לצילומים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 7 .1 בחוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018¹, בסעיף 7(ב) –

(1) בפסקה (3), במקום "להשתמש בצילומים במקרה של חשד לפגיעה בשלום הגופני או הנפשי של פעוטות במעון יום לפעוטות" יבוא "לצפות בצילומים ולהשתמש בהם";

(2) אחרי פסקה 4 יבוא :

"(5) מנהל יחידת הגיל הרך של רשות מקומית, במקרה של חשד לפגיעה בשלום הגופני או הנפשי של פעוטות במעון יום לפעוטות, לשם מניעת פגיעה בשלום הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון בלבד ;

(6) מנהל מעון יום לפעוטות רשאי לצפות בצילומים בשידור חי, לשם פיקוח ובקרה על המתרחש במעון."

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 94.

דברי הסבר

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות השוהים במעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018 (להלן – החוק), נחקק על רקע גילוי מקרים של פגיעה והתעללות בפעוטות. מצלמות המתעדות את הטיפול בפעוטות חסרי ישע נועדו לשמש אמצעי הרתעה מפגיעה בפעוטות, איתור מקרי פגיעה ושימוש בתיעוד פגיעה שאירעה לשם חקירה ואכיפה.

עם זאת, הגורמים שלהם הסמכות לצפות ולהשתמש בצילומים לפי החוק הם מעטים, וצפייה כאמור מתאפשרת רק במקרים חריגים.

נוכח האמור, מוצע להרחיב את סמכויותיהם של הממונה, של מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ושל מפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים, ולאפשר להם לצפות בצילומים ולהשתמש בהם, לשם הגנה על שלומם של הפעוטות השוהים במעון, גם בהיעדר חשש לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות. תיקון זה ירחיב את האפשרות לאתר התנהלות בלתי הולמת כלפי פעוטות, וכן להגדיל את ההרתעה מפני פגיעה או התעללות.

כמו כן, מוצע לאפשר לגורמים נוספים לצפות בצילומים לפי חוק זה, ובדרך זו להגדיל את מספר הגורמים החשופים למתרחש במעון; מנהל יחידת הגיל הרך ברשות מקומית יוכל לצפות בצילומים כאמור במקרה של חשש לפגיעה בפעוטות ולשם מניעתה, ובדרך זו יתווסף גורם נוסף מטעם הרשות המקומית שיוכל לתת מענה במקרה של חשד לפגיעה בפעוט. מוצע גם להסמיך את מנהל המעון לצפות בצילומים במעון לשם פיקוח ובקרה על המתרחש בו. עם זאת, וכדי לא להרחיב יתר על המידה את הגישה של גורמים נוספים לצילומים לפי החוק, מנהל המעון יוכל לצפות בצילומים בשידור חי בלבד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)